



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

1

התובעים: גבריאלוף שולמית ו-25 אח'
כולם ע"י ב"כ עו"ד אדריאנה שכטר
מר' האגס 400 ברקן
טל: 03-9368329 פקס: 03-9366988

נגד

הנתבע: שרגא רוזנשטיין
מרחוב גלוסקין 10, ראשל"צ

החלטה

1. עסקינן בתביעה לאישור ביצוע עבודות ברכוש המשותף מכוח סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 מקום שתביעה קודמת באותו עניין ובין אותם צדדים - התקבלה. בתביעה הנוכחית מבקשים בעלי הדירות להרחיב את היקף הבניה אשר אושרה בתביעה המקורית באופן שבמקום הקמת קומה וחצי על גבי גג הבית המשותף מבוקש עתה להקים על גבי גג הבית המשותף שתיים וחצי קומות. בתמורה להגדלת היקף הבניה, כאמור לעיל, הסכים היזם להרחבת כל דירות הבית באמצעות הקמת מרפסות שמש וזאת על חשבונו. הנתבע מתנגד להגדלת היקף הבניה וכן להרחבת דירתו.

לטענת התובעים ההכרעה בתביעה הקודמת בין הצדדים מהווה "השתק פלוגתא" וכי לנתבע אין כל טענות הגנה מפני התביעה הנוכחית ועל כן הם מבקשים לקבל פסק דין על פי התביעה.

2. האם זכאים התובעים לקבל, כבר בשלב מוקדם וללא שמיעת ראיות, פסק דין המתיר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף כאמור לעיל – על בסיס ההכרעה שניתנה בתביעה הקודמת - זוהי השאלה הניצבת בפניי להכרעה.



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

2

3. על מנת להכריע בשאלה אם ההכרעות בתביעה הקודמת מהוות השתק פלוגתא יש מקום לתאר תחילה, בהרחבה, את הרקע לתביעה. כאמור, עניין לנו בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק"). התביעה כאן הוגשה על ידי בעליהן של 15 (מתוך סה"כ 16) דירות הבית המשותף המצוי ברחוב גלוסקין 10 ראשון לציון. הבית המשותף ידוע גם כגוש 3935 חלקה 95 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").

4. התביעה הוגשה כנגד בעליה של דירה אחת בבית המשותף המסרב לאשר את ביצוע העבודות המפורטות בכתב התביעה.

5. תביעה קודמת שהוגשה ע"י התובעים כנגד אותו הנתבע (תיק 29/11) התקבלה ביום 29.2.2012 (להלן: "התביעה הראשונה"). במסגרת התביעה הראשונה ניתן על ידי פסק הדין לאחר שהתקיים באותו עניין דיון הוכחות והוגשו סיכומי הצדדים.

6. הסיבה להגשת התביעה הנוכחית היא שינוי בהיקף הבניה אותו מבוקש לממש וזאת עקב תיקון מס' 3 לתוכנית המתאר הארצית (תמ"א 38) המאפשר הקמת קומה נוספת מעבר להיקף הבניה שאושר (ראו סעיף 7 לכתב התביעה). כאמור, בתמורה לאותה בניה נוספת הסכים היזם לממן על חשבוננו לכל בעלי הדירות בבית את הרחבת דירותיהם באמצעות בניית מרפסות שמש. יצוין כי הקמת מרפסות השמש עוגנה עוד בהסכם המקורי שנחתם בין היזם לבין בעלי הדירות אלא שבהסכם המקורי נקבע כי עלות הקמתן תמומן על ידי בעלי הדירות ולא על ידי היזם.

7. הנתבע, שהוא כאמור בעליה של אחת מדירות הבית, אינו מסכים לביצוע העבודות ומסרב בתוקף להוסיף מרפסת שמש לדירתו.

8. בכתב הגנתו מציין הנתבע את נימוקי התנגדותו כדלקמן :

א. מדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט בניסיון לכפות עליו הסכם.



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

3

- ב. הנתבע מחויב לפסה"ד שניתן בתביעה הראשונה בלבד המתיר הקמת קומה וחצי בלבד.
- ג. היזם ביצע מראש הכנה לחיזוק יסודות הבית המסוגל לשאת 2.5 קומות על אף שבאותה עת אושר לו להקים קומה וחצי בלבד.
- ד. הנתבע מסרב שיוכתב לו באיזו דירה להתגורר והוא זכאי להחליט אם יוסיפו לו מרפסת או חצי חדר- אם לאו.
- ה. כניסה לדירתו לצורך הקמת המרפסת מהווה פגיעה בפרטיותו ובפרטיות משפחתו.
- ו. הנתבע מלין על כך שהיזם מעכב את עבודות הבניה עד לקבלת החלטת הועדה בעניין זה.
- ז. היזם מפר את ההסכם עם בעלי הדירות בעצם הפסקת הבניה.
9. ביום 9.1.2014 התקיים דיון בתביעה זו, בנוכחות הצדדים, ובו חזרו הצדדים על טענותיהם.
- התובעים ציינו כי הגשת התביעה נעשתה מטעמי זהירות שכן, למעשה, עיקר העבודות כבר אושר במסגרת התביעה הקודמת. עוד ציינו התובעים כי אין מניעה תכנונית שלא להרחיב את דירת הנתבע (לנוכח סירובו).
10. בהמשך לאותו דיון, ולאחר שהנתבע השמיע את טענותיו, הגישו התובעים בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבע מחמת "השתק פלוגתא" - היא הבקשה שלפניי.
11. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בטענותיהם שוכנעתי כי דין התביעה דנא להתקבל.
12. בע"א 2035/03 לב יסמין בע"מ נגד ת.ג.י. בע"מ 2 ואח' פ"ד נח (6) 447 נקבע כי לכלל בעניין "מעשה בית דין" קיימים שני ענפים: השתק עילה והשתק פלוגתא. שני הענפים מבטאים תפיסה לפיה יש בכוחה של ההכרעה השיפוטית להביא, במקרים המתאימים, לסיומה של ההתדיינות המשפטית באותו עניין.



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

4

13. לכלל דנא שני טעמים עיקריים: מניעת הטרדה חוזרת של בעל-דין בשל אותה עילה ומניעת עומס-יתר על המערכת השיפוטית בקיום התדיינות חוזרת בעילה אשר כבר נדונה והוכרעה (רע"א 6830/00 **ברנוביץ' נ' תאומים**, פ"ד נו (5) 691 בעמ' 706). בבסיסו עומדים טעמים של טובת הציבור ובהם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות.

14. על-פי כלל "השתק העילה", משנדונה תביעה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך, אין מקום להיזקק לתביעה נוספת בין אותם צדדים או חליפיהם, אם התביעה הנוספת מבוססת על עילה זהה לזו של התביעה הראשונה (לעניין השתק עילה ראו ע"א 246/66 **קלוז'נר נ' שמעוני**, פ"ד כב (2) 561).

15. השאלה הרלוונטית בהקשר זה היא אם עילתה של התובענה שהוכרעה זהה לזו של התובענה "החדשה".

16. מבחן זהות העילות לעניין טענת השתק עילה זכה לפירוש רחב למדי בפסיקתו של בית-המשפט העליון. נקבע כי עיקרון "מעשה-בית-דין" יחול אף אם שתי התביעות מבוססות על עילה שהיא זהה ביסודה גם אם בתביעה המאוחרת נכללים פרטים ורכיבים שלא נזכרו בתביעה הקודמת (ע"א 8/83 **גורדון נ' כפר מונאש – מושב עובדים**, פ"ד לח(4) 797 בעמ' 801; ראו גם ע"א 246/66 **קלוז'נר** לעיל בעמ' 593). כמו כן נודעת חשיבות לשאלה אם הזכות שנפגעה או האינטרס המוגן בשתי התביעות זהה, וכן באשר למידת הדמיון בין התשתית העובדתית העומדת בבסיסם של שני ההליכים.

17. אחד המבחנים המרכזיים לקיום זהות בין עילות התביעה לעניין מעשה בית דין, הוא האם יכול היה וחייב היה התובע לרכז את טענותיו הנוגעות למעשה, שבגינו הוא תובע, בתובענה אחת. ככל שהתשובה לני"ל חיובית אזי קיים השתק עילה.

18. בחינתה של התביעה הנוכחית והתביעה הראשונה מובילה למסקנה כי הן מבוססות על תשתית עובדתית מהותית זהה שעניינה אישור ביצוע עבודות ברכוש המשותף לצורך חיזוק הבית מפני רעידות אדמה.



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

5

הפלוגתאות המרכזיות בתביעה זו נדונו והוכרעו במסגרת התביעה הראשונה שהתנהלה בין הצדדים.

למעשה, כבר במסגרת התביעה הראשונה נקבע כי על פי ההסכם היזם זכאי למלוא זכויות הבניה הן הקיימות והן העתידיות. השוני, אם כן, בין התביעות מתבטא בהיקף מימוש הזכויות, אשר נולד בעטיו של תיקון חדש יחסית לתכנית תמ"א 38 אשר איפשר הגדלת היקף הבניה לשתיים וחצי קומות במקום קומה וחצי; בנסיבות אלו ברי כי התובעים לא יכלו לכלול לדרוש היקף בניה שכזה במסגרת התביעה הראשונה ומכאן שלא קיימת כל מניעה בהגשת התביעה הנוכחית. מנגד, על הנתבע היה לרכז את מלוא טעמי התנגדותו במסגרת התביעה הראשונה; הנתבע לא העלה במסגרת התביעה הראשונה טענות בעניין היקף הבניה וזכויות הבניה שנמכרו, עובדה המאפשרת, לכאורה, הקמת קומות נוספות. הנתבע גם לא הציג במסגרת ההליך הנוכחי כל נימוק לסירובו לאפשר הגדלת היקף הבניה בקומה נוספת.

19. שוני נוסף בין שתי התביעות מתבטא בנושא הקמת המרפסות על חשבון היזם (קרי : שלא על חשבון בעלי הדירות).

אבהיר כי על פי ההסכם שנחתם בין בעלי הדירות ליזם רשאים היו בעלי הדירות לבקש מהיזם בניית מרפסת לדירתם תמורת תשלום. על כן, השינוי היחיד מתבטא בכך שכיום, זכאים בעלי הדירות להקמת אותה מרפסת (אשר הקמתה אושרה) על חשבון היזם.

20. אין חולק כי הרחבת דירה באמצעות בניית מרפסת מחייבת כניסה לאותה דירה; מאחר ובהליך הקודם היה מדובר באופציה בלבד – שאפשרות הפעלתה נתונה לרצונו של בעל הדירה - לא נדונה פלוגתא זו במפורש במסגרת פסק הדין בתביעה הראשונה.

21. בדיון שהתקיים בתביעה דנא ביום 9.1.2014 התברר כי אין מניעה תכנונית שלא לבצע את הרחבת דירת הנתבע (המתנגד, כאמור, להרחבה מטעמי פגיעה בפרטיות – ראו עמ' 3 לפרוטוקול שורות 12-13).

לפיכך, לנוכח הצהרת ב"כ התובעים בדיון לפיה קיימת אפשרות שלא להרחיב את דירת הנתבע הרי שניתן במסגרת ביצוע העבודות שלא להרחיב את דירת הנתבע



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

6

ומשכך, אויינה טענת ההתנגדות המרכזית של הנתבע בפלוגתא זו ובמובן זה לא קיים כל שוני לעומת המצב הקודם.

22. גם יתר טענות ההגנה של הנתבע אינן יכולות להועיל. התביעה הנוכחית אינה הליך שנועד לכפות על הנתבע הסכם כלשהו. המדובר בתביעה שהוגשה על פי דין מכוח חוק החיזוק לביצוע עבודות שחלקן הארי כבר אושר, הלכה למעשה, במסגרת פסק הדין שניתן בתביעה הראשונה. הנתבע לא הגיש ערעור על פסק הדין שניתן בתביעה הראשונה והוא עצמו מודה כי הוא מחויב להכרעות אותו פסק הדין. כעולה מפסק הדין בתביעה הראשונה (ראה סעיף 3 לפסק הדין) הסכימו בעלי הדירות להעביר ליזם את גג הבית וזכויות הבניה עליו (לרבות זכויות בניה עתידיות) בכפוף להוראות תוכנית התמ"א ולא נמצא כי המבוקש בתביעה הנוכחית חורג מכך.

23. כאמור, ביצוע עבודות לבניה על גג הבית המשותף אושר על ידי בפסק הדין בתביעה הראשונה וזאת לאחר שנדונו (ונדחו) כל טענות הנתבע בעניין זה. משכך, מושתק עתה הנתבע מלעלות טענות אשר כאמור כבר נדונו והוכרעו או טענות שיכול היה לטעון במסגרת התביעה הקודמת ולא נטענו. מששנו הוראות התמ"א ומאחר וההסכם בין הצדדים כלל גם זכויות בניה עתידיות הרי שזכאים היו התובעים להגיש תביעה נוספת. שינוי היקף הבניה המבוקש אין בו כדי לפגוע או לשנות מההכרעה העקרונית שניתנה המאשרת את ביצוע העבודות.

24. אדגיש כי לא בכל מקרה שינוי נסיבות אין בו כדי לשנות מההכרעה העקרונית שניתנה ובעניין זה אין מנוס מלבחון כל מקרה לגופו.

25. מאחר ודעתי היא כי הפלוגתאות המרכזיות בתביעה זו למעשה כבר נדונו והוכרעו ואילו יתר טענות הנתבע – כפי שיפורט להלן – אינן מקימות הגנה בפני התביעה הנוכחית יש לקבוע כי מתקיים כלל "מעשה בית דין" ולדחות את טענות ההגנה.



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

7

26. הנתבע העלה בדיון טענות מטענות שונות ובכלל זה טענות באשר להתנהלות הועדה לתכנון ובניה, המתירה ביצוע בניה ללא היתרים וכן לעצם סמכותה לתת היתרי בניה. שוכנעתי כי טענותיו אלו אינן רלבנטיות להליך בפניי והן נועדו לעכב ולמנוע את ביצוע העבודות (ראו עמ' 3 לפרוטוקול שורות 4-6 וכן שורות 10-13). מכל מקום, ממילא אין טענות אלו בתחום סמכותי. למעלה מהדרוש אציין כי מנספחי כתב התביעה עולה כי העבודות נשוא ההליך **אושרו** על ידי הועדה לתכנון ובניה בישיבה מס' 2013154 מיום 28.8.2013 (בתנאים כמפורט בהחלטה) וזאת לאחר שנשמעו התנגדויות. מכל מקום, ולמען הסר ספק אדגיש כי אישור העבודות על ידי מותנה בהוצאת היתר בניה מתאים ומילוי תנאיו. ככל שסבור הנתבע כי יש ממש בטענותיו דלעיל אזי עליו להפנות טענות אלו בפניי בית המשפט המוסמך.

27. גם ביתר טענות ההגנה של הנתבע לא מצאתי כל ממש ואני סבורה שהן נועדו לעכב את ההליך ללא כל הצדקה. כך, למשל, העלה הנתבע בדיון טענת הגנה חדשה (אשר לא הועלתה בכתב הגנתו) לפיה הבית לא יוכל לשאת 2.5 קומות. משנשאל הנתבע על ידי אם העלה טענה זו בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה (המוסמכת לדון בנושאים תכנוניים מעין אלו) שינה לפתע הנתבע גרסה והשיב כי הבית יוכל לשאת 2.5 קומות ואישר כי לא הגיש התנגדות לועדה לתכנון ובניה (ראו עמ' 2 לפרוטוקול מיום 9.1.2014 שורות 14-17).

28. לא מצאתי בנימוקי הנתבע כל טענות לגופו של עניין באשר לתוספת הקומה. הנתבע נשאל על כך על ידי על כך במהלך הדיון, אך תשובתו היתה כי התנגדותו נובעת מאי קיומו של היתר בניה. משנשאל על ידי בהמשך אם המצאת היתר בניה עשויה להניח את דעתו השיב הנתבע: **"אני בעל הדירה ומבחינת החוק יש כל מיני חוקים אני לא זוכר אותם. אני לא מאשר להם. אפילו שהם יקבלו היתר אני לא אתן להם להיכנס אלינו הביתה, זה חדירה לפרטיות"** (ראה עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 9.1.14 שורות 4-13).

29. לא מצאתי כל פגם בטענת הנתבע לפיה היזם ערך "מבעוד מועד" חיזוק המיועד ל- 2.5 קומות מקום שבפועל אושר לו הקמת 1.5 קומות בלבד. המדובר בטענה



משרד המשפטים

תיק: 313/13

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

8

במישור התכנוני שאין למפקח הסמכות לדון בה וככל שהדברים נוגעים למישור הקנייני – אזי לא מצאתי כל הסבר או נימוק במה נפגעו בעלי הדירות או הנתבע – אם בכלל – מאותו "חיזוק" נוסף (ולכאורה מיותר).

30. משנעטרו התובעים לבקשת הנתבע שלא להרחיב את דירתו, ומאחר וממילא אישור העבודות בפסק דין זה כפוף להוצאת היתר בניה כדין לביצוע העבודות הנדרשות, לא מצאתי כל מניעה לאשר העבודות – למעט ביצוע עבודות לצורך הרחבת דירתו של הנתבע – בכפוף להוצאת היתר ומילוי תנאיו.

31. אשר על כן, דעתי היא כי דין הבקשה וממילא התביעה – להתקבל.

32. הנתבע ישלם לתובעים את הוצאותיהם בהליך זה לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ש"ח אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום.

33. איני נעתרת לבקשת הנתבע לעיכוב ביצוע ההחלטה מאחר ואיני סבורה כי נתקיימו התנאים לעיכובה.

34. בשולי ההחלטה ולמען הסר ספק אבהיר כי הנתבע (או חליפיו) יהיה זכאי – אם יחפוץ בכך – להרחיב את דירתו באמצעות הקמת מרפסת, כשם שתוקם על ידי יתר בעלי הדירות ובאותם תנאים.

אי מימוש זכות זו במשך 5 שנים מהיום תיחשב כוויתור על הזכות לעשות כן (בתנאים הנ"ל) לצמיתות.

ניתנה היום ח' אייר תשע"ד (08 מאי 2014) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר - ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון